

Regulação do Crédito com Garantia de Imóvel (Home Equity)

Documento técnico de referência para o agente de análise de crédito da CashMe. Reúne as principais normas do Conselho Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN) aplicáveis ao produto *Home Equity* (crédito com garantia de imóvel residencial ou comercial).

1. Base normativa principal

Resolução CMN nº 4.676, de 31 de julho de 2018 — dispõe sobre as operações de crédito imobiliário, incluindo financiamento habitacional, empréstimo com garantia de imóvel residencial e crédito imobiliário a pessoa jurídica. É a norma central para o produto *Home Equity* praticado pela CashMe.

Resolução CMN nº 4.953, de 29 de setembro de 2021 — altera a 4.676/2018 permitindo, entre outros pontos, o uso de imóveis comerciais como garantia de operações de empréstimo a pessoas físicas e jurídicas (art. 9º).

Lei nº 9.514/1997 — institui a alienação fiduciária de bem imóvel, mecanismo de garantia utilizado nas operações de *Home Equity*. Em caso de inadimplência, permite a consolidação da propriedade em nome do credor após notificação e leilão público (arts. 26 e 27).

2. Limites prudenciais aplicáveis

LTV (Loan to Value) — relação entre empréstimo e valor do imóvel: a Resolução 4.676/2018, art. 9º, estabelece que o valor de avaliação do imóvel dado em garantia deve ser compatível com o saldo devedor, observado o limite de **até 60% do valor de avaliação** para empréstimos a pessoas físicas com garantia de imóvel residencial (*Home Equity* puro), podendo chegar a **80%** nos casos em que a operação se destina ao refinanciamento de dívidas imobiliárias ou aquisição de imóvel.

DTI (Debt-to-Income) — comprometimento de renda: embora não haja um limite regulatório rígido, as boas práticas supervisórias do BACEN (Circular 3.978/2020 — prevenção à lavagem de dinheiro; e Resolução 4.557/2017 — gerenciamento de risco) exigem política formal de crédito com limites internos. A CashMe adota, por política interna, comprometimento máximo de **30% da renda familiar líquida**.

Prazo máximo: até 240 meses (20 anos) conforme prática de mercado e política da instituição; a Resolução 4.676/2018 não estabelece teto regulatório, mas exige avaliação da capacidade de pagamento ao longo de todo o período contratado.

Idade máxima ao final do contrato: 80 anos (prática de mercado). Limite observado para compatibilização com a expectativa de sobrevida e contratação de seguro prestamista obrigatório.

3. Requisitos de análise de crédito

A Resolução CMN 4.557/2017 (gerenciamento integrado de riscos) determina que toda instituição financeira deve manter estrutura de gestão do risco de crédito que contemple:

- avaliação da capacidade de pagamento do tomador (renda comprovada);
- análise da qualidade e liquidez da garantia (laudo de avaliação imobiliária);
- verificação de restritivos (SPC/Serasa, ações judiciais, protestos);
- análise de concentração de exposição por cliente e por região;
- monitoramento contínuo da carteira e revisão periódica dos ratings.

Documentação mínima exigida (prática consolidada de mercado, alinhada à Circular 3.978/2020 — KYC/PLD):

- RG, CPF e comprovante de residência atualizado;
- comprovação de renda dos últimos 3 meses (holerite, extratos, IRPF);
- matrícula atualizada do imóvel (com averbações dos últimos 20 anos);
- IPTU e certidão negativa de débitos municipais;
- laudo de avaliação por engenheiro/arquiteto credenciado;
- certidão de ações cíveis e criminais do proprietário.

4. Transparência e direitos do consumidor

Resolução BCB nº 4.881/2020 — determina que o Custo Efetivo Total (CET) seja informado de forma clara e previamente à contratação, incluindo todas as tarifas, seguros, tributos e demais despesas.

Resolução CMN nº 3.694/2009 — trata da prevenção de riscos na contratação de operações e da prestação de serviços, exigindo atendimento adequado ao cliente.

CDC — Lei 8.078/1990, art. 52: no fornecimento de crédito, o consumidor deve ser previamente informado sobre preço em moeda corrente, taxa efetiva anual de juros, acréscimos legalmente previstos, número e periodicidade das prestações e soma total a pagar.

Direito à antecipação de pagamento (Resolução 4.320/2014, art. 10): o cliente pode liquidar ou amortizar antecipadamente, total ou parcialmente, obtendo redução proporcional dos encargos financeiros.

5. Seguros obrigatórios

Nas operações com garantia de imóvel é obrigatória, pela Lei 4.380/1964 e normas do SFH, a contratação de:

- **MIP** — Morte e Invalidez Permanente: cobre o saldo devedor em caso de morte ou invalidez permanente do tomador.
- **DFI** — Danos Físicos ao Imóvel: cobre destruição parcial ou total do bem dado em garantia por sinistros previstos em apólice.

6. Modalidades permitidas pela CashMe

Home Equity Clássico: empréstimo com livre uso dos recursos e garantia de imóvel residencial/comercial já quitado ou em fase final de quitação. Prazo 36 a 240 meses. Taxa a partir de 1,09% a.m. + IPCA.

Crédito com Garantia de Imóvel para PJ: linha destinada a capital de giro ou expansão de empresas, com garantia de imóvel do sócio ou da empresa. Prazo até 180 meses. Taxa a partir de 1,19% a.m. + IPCA.

Portabilidade: transferência de financiamento/Home Equity de outra instituição com redução de taxa, nos termos da Resolução CMN 4.292/2013 e Circular 3.977/2020.

7. Proibições e alertas

- É **vedada** a cobrança de tarifa pela emissão de boleto de pagamento da parcela (Resolução CMN 3.919/2010, art. 1º).
- É **vedado** o uso dos recursos para finalidades ilícitas; a instituição deve aplicar diligência reforçada em operações acima de R\$ 30.000,00 à vista (Circular 3.978/2020).
- A propriedade do imóvel é transferida fiduciariamente ao credor durante o contrato; em caso de inadimplência de 3 parcelas consecutivas, o credor pode iniciar a execução extrajudicial (Lei 9.514/1997).

Documento gerado automaticamente a partir do compilado normativo interno da CashMe Credit Intelligence Agent — v1.0, abril/2026.